

1503945-47.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... abordado por policiais, o que configura tráfico e não uso de drogas.

Assim, uma vez que o réu foi surpreendido tendo consigo substância entorpecente, não se pode falar em guarda para consumo próprio, com a consequente desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06, mas sim em tráfico ilícito.

Certo é que, a só quantidade de droga, ainda que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1503945-47.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503945-47.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAITON WILLIAM BARBOSA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

Claiton William Barbosa da Silva, qualificado nos autos na fl. 14, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, porque no dia 17/fevereiro/2022, por volta das 13h30, na Rua Abura, 32, Casa Verde, nesta comarca, trazia consigo e transportava para fins de entrega a consumo de terceiros, 68 invólucros plásticos, com peso líquido de 88,4g, de substância contendo tetrahydrocannabinol (THC), popularmente conhecida como maconha, 13 invólucros plásticos de substância conhecida como cocaína, com peso líquido de 15,6g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além da quantia de R\$146,75 em nota e moedas diversas. Consta na denúncia que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, o réu

trazia consigo e transportava, dentro de uma bolsa, os entorpecentes acima descritos, individualmente embalados e prontos para a entrega a terceiros; policiais militares em patrulhamento pelo local o avistaram; ao notar a presença da viatura, ele apresentou certo nervosismo, desviando o olhar, e passou a caminhar na direção contrária; por esta razão, resolveram abordá-lo; em seu poder encontraram uma pequena bolsa, dentro da qual havia 68 invólucros de maconha, 13 de cocaína e valor em notas e moedas diversas, totalizando R\$ 146,75.

A denúncia (fls. 68/69) veio acompanhada do Inquérito Policial (fls. 01/63), sendo a peça acusatória recebida em 03/março/2022 (fls. 71/72). Após a necessária notificação/citação (fl. 89), o réu apresentou Defesa Preliminar. Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas (áudio - audiência virtual sistema Teams) e o denunciado interrogado ao final (áudio - audiência virtual sistema Teams).

Nas suas considerações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos exatos termos da denúncia; a Defesa pugnou pela absolvição em razão da fragilidade probatória; subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal, facultando-lhe que recorra em liberdade.

O Laudo de Constatação Prévia encontra-se nas fls. 10/12; o de Exame Químico Toxicológico nas fls. 74/76 e o Auto de Exibição e Apreensão das substâncias entorpecentes está na fl. 08.

É o relatório.

Decido.

Ao término da instrução, verificou-se que os fatos narrados na exordial restaram comprovados, razão pela qual a ação deve ser julgada a favor da Justiça Pública. Interrogado em Juízo, o acusado Claiton William Barbosa da Silva, 32 anos, negou a acusação; naquele horário estava passando pela praça, momento em que foi abordado junto com outras pessoas; confirmou aos milicianos que estava em regime semiaberto; quando estava dentro da viatura, o policial apareceu com a bolsa preta contendo drogas; reafirma que, naquele momento não portava droga alguma (áudio sistema SAJ). Vejamos a prova do contraditório.

O policial militar, Walney Almeida Reis Filho, narrou que, quando o réu estava na praça, em direção a via, ao ver a guarnição ele retornou, andando em sentido oposto; abordado, dentro da pochete que portava encontrou drogas (maconha e cocaína); ele confessou informalmente, dizendo que receberia R\$ 100,00 pela venda; no dia do flagrante seu Batalhão não usava câmeras (áudio sistema SAJ).

A testemunha Wellington Luna Martins, policial militar, ratificou, na íntegra, o depoimento do colega de farda, em especial, o momento em que, em patrulhamento de rotina, visualizou o réu portando uma bolsa a tira-colo; ao ver a viatura ele mudou de direção; essa atitude fez com que fosse abordado; dentro da bolsa encontrou entorpecentes e com o réu dinheiro; questionado, confessou a traficância, dizendo que ganhava R\$ 100,00 por mês (áudio sistema SAJ).

Como se vê, a oitiva das testemunhas presenciais, somadas ao Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão, Laudo de Constatação Prévia e Exame Químico Toxicológico, tudo aponta no sentido de que a versão apresentada pela acusação é a verdadeira, eis que encontra simetria com as demais provas dos autos.

Com sua conduta, o réu se enquadra em, pelo menos, dois verbos do tipo previsto no artigo 33 da lei especial: trazer consigo e transportar.

Destarte, verifica-se que a ação penal procede.

De fato, os depoimentos dos policiais foram claros, serenos e seguros, dando conta da apreensão em poder do acusado, de razoável quantidade de substância entorpecente, o suficiente a denotar o intuito da traficância.

A materialidade está estampada no Boletim de Ocorrência (fls. 02/04), no Auto de Exibição e Apreensão (fl. 08), no Auto de Constatação Prévia (fls. 10/12) e no Exame Químico Toxicológico (fls. 74/76).

Este último demonstra que as substâncias apreendidas realmente eram cocaína e maconha.

Em que pese à insurgência da Defesa, a traficância restou devidamente caracterizada e comprovada.

Como visto, os depoimentos dos policiais ouvidos em Juízo são coerentes e

harmônicos e traduzem a certeza de que o réu, efetivamente, trazia consigo e transportava, dentro de uma pequena bolsa, razoável quantidade de cocaína e maconha, quando foi flagrado pelos agentes.

Portanto, restou claro que os policiais prenderam o acusado em flagrante em plena conduta típica, apreendendo em seu poder toda a cocaína e maconha encontrada. Bem sabemos, como já dito acima, que incide nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, aquele que é detido com expressiva quantidade de substância tóxica. No caso concreto, a droga estava sendo trazida e transportada, para entrega a consumo de terceiros, pelo acusado em pela via pública, instante em que foi abordado por policiais, o que configura tráfico e não uso de drogas. Assim, uma vez que o réu foi surpreendido tendo consigo substância entorpecente, não se pode falar em guarda para consumo próprio, com a consequente desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06, mas sim em tráfico ilícito.

Certo é que, a só quantidade de droga, ainda que razoável, não define, por si só, a condição de traficante. Mas no presente caso, verifica-se que o réu foi flagrado trazendo consigo e transportando toda a cocaína e maconha apreendida dentro de uma pequena bolsa.

É sabido que se tem reiteradamente decidido que para a caracterização do delito previsto no artigo 33, não se faz necessário seja o infrator colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida. Tratando-se de crime de mera conduta, ter em depósito, guardar, transportar, trazer consigo, não importa a modalidade, forçoso reconhecer-se à configuração do crime em tela.

Ademais, por importante, mister se faz atentar para a natureza e a quantidade da substância apreendida (68 porções de maconha e 13 de cocaína), o local (dentro de uma pequena bolsa) e as condições em que se desenvolveu a atividade delituosa (policiais em patrulhamento avistaram o réu que, ao notar a presença dos agentes, apresentou nervosismo, desviou o olhar e mudou a direção, ocasião em que foi abordado e as drogas localizadas).

Outrossim, não há que desmerecer os depoimentos dos policiais - ouvidos como testemunhas - tão só pelo fato de serem eles integrantes da Polícia.

Tal significaria preconceito odioso e inaceitável, caracterizando mesmo clara discriminação profissional que não tem qualquer respaldo jurídico.

Observe-se que, a Defesa nada comprovou contra a honradez e honorabilidade dos policiais ouvidos como testemunhas neste processo, nem mesmo que tivessem eles qualquer razão escusa para pretenderem prejudicar o acusado.

Assim, seus depoimentos não de ser prestigiados, em especial porque apresentam contornos de verossimilhança, estão conforme o conjunto das provas e, ademais, como já dito, são coerentes entre si, formando um todo harmônico e lógico.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa - Preliminar de cerceamento de defesa - Inocorrência - Rejeitada - Absolvição - Materialidade e autoria demonstradas - Acusada surpreendida mantendo em depósito drogas para imediata distribuição - Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência - Validade - Contradições insignificantes e incapazes de ensejar a absolvição - Pena base alterada, mas sem reflexo na pena final - Redutor negado, mercê da expressiva quantidade de drogas apreendidas - Regime mantido em razão da gravidade da conduta - Apelo improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1501099-78.2020.8.26.0567; Relator (a): Fernando Torres Garcia; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/02/2021; Data de Registro: 15/02/2021)

APELAÇÃO - Tráfico ilícito de drogas, dano qualificado e resistência em concurso material - Autoria e Materialidade comprovadas - Palavra dos Policiais Militares - Validade - Precedentes - Circunstâncias fáticas que demonstram o comércio ilícito de drogas realizado pelo réu - Laudos periciais corroborando a ocorrência dos delitos de resistência e dano qualificado - Incabível a alegação de insuficiência probatória - Pena - Dosimetria - Pleito de reconhecimento do redutor - Atendimento

- Impossibilidade - Circunstâncias do caso concreto que indicam que o acusado se dedicava a atividades criminosas, no caso, ao tráfico habitual de drogas - Penas de todos os delitos fixadas de maneira apropriada - APELO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1501890-92.2018.8.26.0510; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Rio Claro - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/02/2021; Data de Registro: 15/02/2021).

Não se pode negar valia aos depoimentos dados pelos policiais nestes autos, pois, repita-se, produzidos de forma segura e extrema de dúvidas.

Como já dito, não há sequer sugestão de que tivessem eles o mínimo interesse em incriminar o acusado injustamente, mormente diante do notório risco de eventual responsabilidade pelo crime de abuso de autoridade ou de denúncia caluniosa. O relato do acusado encontra-se isolado no contexto probatório com o qual, aliás, colide frontalmente. O réu não apresentou em juízo qualquer testemunha que pudesse confirmar sua narrativa.

Ante o exposto, conclui-se que o contexto probatório é harmônico e coerente; robusto o bastante a embasar a expedição de um édito condenatório.

O réu realizou conduta antijurídica que se subsume em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se a condenação e a pena que passo a dosar, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

DOSIMETRIA

Prevê o art. 68 do Código Penal que a pena base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste código (circunstâncias judiciais); em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes (art. 65) e agravantes (arts. 61 e 62); por último, as causas de diminuição e de aumento, entendidas estas últimas como sendo os fatores de acréscimo ou redução da pena, assinalados em quantidades fixas (dobro, metade etc) ou em limites (um a dois terços etc), previstos na parte geral ou especial do Cód. Penal (cf. Código Penal Comentado, Celso Delmanto, 2ª ed. Renovar, p.120).

Já o art. 59 dispõe que o Juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime: as penas aplicáveis dentre as cominadas; a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Prevê o artigo 42 da Lei nº. 11.343/06: O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

O réu é reincidente (fls. 83/84 - processo 0002139-52.2020).

Dessa forma e atento as diretrizes acima mencionadas, fixo sua pena base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, elevo a pena anterior em 1/6 (um sexto), chegando a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, a qual torno definitiva por não existir outras modificadoras aplicáveis.

Em razão da reincidência, o réu não faz jus à causa de diminuição prevista no §4º, do artigo 33 da nova lei de entorpecentes.

Cada dia multa fica fixado no valor mínimo previsto na lei especial, dada a pouca fortuna do réu, dado que emerge dos autos.

O regime de cumprimento da pena privativa de liberdade será, inicialmente, o fechado, único compatível com o tipo de crime perpetrado.

O montante da pena e o crime cometido não permitem quaisquer substituições ou favores legais.

O delito perpetrado pelo acusado, tráfico de drogas, caminha, lado a lado, com outros crimes; a sociedade se transforma em um caos, uma vez que roubos e furtos

crescem para que os viciados consigam obter meios de sustentar o vício; o prejuízo causado para a sociedade é enorme.

O crime cometido não permite qualquer substituição ou favor legal.

DECISÃO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA DEDUZIDA EM JUÍZO, e o faço para declarar Claiton William Barbosa da Silva, qualificado nos autos na fl. 14, incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento da pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, em regime inicial fechado, cada qual no valor mínimo legal, ante a pouca fortuna do condenado, dado emergente dos autos.

Recomendem-no no cárcere em que se encontra, posto que já respondeu a todo o processo preso e perduram os requisitos ensejadores da prisão cautelar, máxime agora, diante da condenação, ainda que não definitiva.

Aliás, preso o réu em razão de flagrante e mantida a prisão durante todo o desenrolar da ação penal, porque concorrentes os motivos permissivos da decretação da custódia preventiva, inaplicável o preceito relativo ao direito de recorrer em liberdade.

Expeça-se guia de recolhimento para início da execução.

Nos termos do artigo 63, caput e §1º, da Lei 11.343/2.006, determino, se for o caso, o perdimento do valor apreendido em favor da União.

Deixo de determinar o lançamento do nome do réu no Rol dos Culpados, ante a revogação do artigo 393, do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06, determino a destruição das drogas armazenadas para contraprova, no prazo máximo de 30 dias, devendo a autoridade policial enviar termo da incineração.

Por fim, deixo de condenar o réu ao pagamento de custas processuais, por ser ele beneficiário da gratuidade judiciária, vez que assistido pela Defensoria Pública.

P . I . C .

São Paulo, 10 de maio de 2022.

Fernando Augusto Andrade Conceição

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006.